

TEMA 13. Recursos generales del sistema de la Seguridad Social

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 13: sin cambios.** La escala del MEI (D.T. 43.^a LGSS) del tema ya es correcta; en 2026 se aplica el 0,90 % (0,75 empresa / 0,15 trabajador). El Fondo de Reserva cerró 2025 por encima de 14.000 millones de euros.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

Los recursos del sistema son los que permiten financiar todas las prestaciones. Las cotizaciones son la fuente principal (~70%), pero las aportaciones del Estado y el Fondo de Reserva son también materia de examen. La TGSS como caja única es un concepto clave.

Palabras clave: Cotizaciones · Fondo de Reserva · TGSS · Patrimonio SS · Aportaciones Estado · Art. 109 LGSS

El patrimonio único de la Seguridad Social: titularidad, adscripción, administración y custodia. Los negocios jurídicos patrimoniales: adquisición, enajenación, arrendamiento y cesión. El fondo de reserva de la Seguridad Social: constitución, dotación y disposición. Gestión de los recursos financieros: atribución de funciones. Pago de prestaciones de la Seguridad Social

1. Recursos generales del sistema de la Seguridad Social.
2. El patrimonio único de la Seguridad Social.
 - 2.1. Normas generales.
 - 2.2. Titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social.
 - 2.3. Adscripción.
 - 2.3.1. Adscripción de bienes inmuebles a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
 - 2.3.2. Adscripción de bienes inmuebles a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas, distintas de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
 - 2.4. Administración y custodia.
3. Los negocios jurídicos patrimoniales.
 - 3.1. Adquisición.
 - 3.1.1. Adquisición de bienes inmuebles.
 - 3.1.2. Adquisición de bienes muebles.
 - 3.2. Enajenación.
 - 3.3. Arrendamiento.
 - 3.4. Cesión.

4. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4.1. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4.2. Dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4.3. Disposición de activos del Fondo.

4.4. Consideración especial del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

5. Gestión de los recursos financieros: atribución de funciones.

6. Pago de prestaciones de la Seguridad Social.

6.1. Normas comunes para el pago de prestaciones de la Seguridad Social.

6.2. Primeros pagos de pensiones y de otras prestaciones periódicas y pagos de prestaciones a tanto alzado.

6.3. Pagos sucesivos de pensiones y de otras prestaciones periódicas de carácter económico. 6.4. Pagos delegados de prestaciones.

6.5. Pagos de pensiones no contributivas.

6.6. Pagos de prestaciones motivadas por actos de terrorismo.

6.7. Pagos de prestaciones en el extranjero y de prestaciones extranjeras en España.

6.8. Pago de pensiones y subsidios devengados y no percibidos por el causante a su fallecimiento. 6.9. Pago de prestaciones y subsidios por desempleo.

1. Recursos generales del sistema de la Seguridad Social

- De acuerdo con el artículo 109 de la LGSS, los recursos para la financiación de la

Seguridad Social están constituidos por:

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.

b) Las cuotas de las personas obligadas.

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga. d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales en los supuestos que estos se produzcan, sin perjuicio de las facultades de disposición patrimonial no onerosas previstas en la LGSS.

e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional décima de la LGSS.

- Los recursos mencionados sirven para financiar las prestaciones y servicios de la Seguridad Social del siguiente modo:

- Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial son financiadas básicamente con los recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) anteriores, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas.

- La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financia mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gestión

se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.

• Deben efectuarse las siguientes dos precisiones:

Precisión primera: A los efectos de financiación señalados, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social es la siguiente:

a) Tienen naturaleza contributiva:

1.^a Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) siguiente.

2.^a La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Tienen naturaleza no contributiva:

1.^a Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.^a Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

3.^a El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 182 de la LGSS.

4.^a Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.

5.^a Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI de la LGSS.

6.^a El ingreso mínimo vital.

Precisión segunda: De acuerdo con la mencionada disposición adicional décima de la LGSS, no tienen la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de las siguientes atenciones, prestaciones o servicios:

a) Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.

b) Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios o no sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley

General de Sanidad, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y demás disposiciones sanitarias.

c) Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.

d) Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de trasplantes, donaciones de sangre o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos que correspondan a programas especiales financiados en los presupuestos de los departamentos ministeriales.

e) En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.

2. El patrimonio único de la Seguridad Social

2.1. Normas generales

Hay que destacar las siguientes normas generales:

1ª. De acuerdo con el artículo 103 de la LGSS, las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado.

2ª. Los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social, además de estar afectos, con carácter prioritario, a los fines de la Seguridad Social, podrán ser destinados a fines de utilidad pública a través de su adscripción, en la forma prevista en el artículo 104 LGSS, o de la cesión de su uso, en la forma prevista en el artículo 107 LGSS.

3ª. Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio de la Seguridad Social, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo.

(Artículo 108 LGSS).

4ª. La regulación del patrimonio de la Seguridad Social se rige por las disposiciones específicas contenidas en la LGSS, en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, y, en lo no previsto en dichas normas, por lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2.2. Titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social

La titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Tesorería General de la Seguridad Social, como titular de dicho patrimonio, promoverá la inscripción, a su nombre, de los bienes y derechos inscribibles del patrimonio de la Seguridad Social, en los correspondientes registros.

En los expedientes que se instruyan para la inscripción de los bienes y derechos de la Seguridad Social debe ser oída la Asesoría Jurídica de la Tesorería General de la

Seguridad Social, antes de la presentación de los títulos, en los correspondientes

Registros Públicos.

2.3. Adscripción

Hay que distinguir:

2.3.1. Adscripción de bienes inmuebles a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 12 del RD 1221/1992, en redacción por el RD 37/2023, de 24 de enero, procede decir:

G Compete a la Tesorería General de la Seguridad Social adscribir a las entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social necesarios para el desenvolvimiento de sus servicios, sin perjuicio de las facultades de dirección, vigilancia y tutela que corresponden al Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

G Con carácter previo a la adscripción, se incoará un sumario expediente administrativo a instancia de la entidad interesada, que deberá acreditar su necesidad.

G Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social comunicarán anualmente el plan de necesidades de los inmuebles que precisen para el

normal desenvolvimiento de sus servicios a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, por razón fundada, pueda proponerse en cualquier momento la modificación de dicho plan. La Tesorería General de la Seguridad Social, a la vista de las disponibilidades existentes o mediante la adquisición de los inmuebles pertinentes, procederá a la adscripción a la entidad gestora o al servicio común solicitante.

G Cuando la entidad gestora o el servicio común que tuviera adscrito el bien inmueble dejare de necesitarlo para el desenvolvimiento de sus servicios, lo pondrá en conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social para que, por la misma, se disponga sobre dicho bien.

La entidad gestora o el servicio común deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, al menos con seis meses de antelación, la fecha en que dejará de necesitar el inmueble.

La Tesorería General de la Seguridad Social dictará resolución de desadscripción, previa regularización, en su caso, de la situación física y jurídica del inmueble por la entidad gestora o el servicio común que lo tuviera adscrito.

2.3.2. Adscripción de bienes inmuebles a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas, distintas de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 12 bis del RD 1221/1992, añadido por el Real Decreto

37/2023, de 24 de enero, procede decir:

G Compete a la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones adscribir los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas, distintas de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, para el cumplimiento de sus fines propios, que se presumen de utilidad pública. La adscripción no alterará la titularidad del bien.

G El expediente se iniciará con una solicitud formulada por la administración o entidad interesada, en la que se identificará el bien cuya adscripción se solicita, así como la motivación de las causas que justifican la petición, que se presumirán de utilidad pública.

La adscripción se acordará por la persona titular del Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones por un plazo determinado o para el cumplimiento de fines concretos o de carácter temporal. El acuerdo de adscripción deberá recoger, al menos, la identificación del inmueble y la administración pública o entidad de derecho público a la que se adscribe, el plazo y fin al que se destina y a cuyo cumplimiento queda vinculada la entidad beneficiaria durante todo el período de su duración, el régimen de uso y distribución de gastos y las causas de resolución.

G La entrega del inmueble se formalizará mediante la firma de la correspondiente acta, otorgada por representantes de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social donde radique el inmueble y de la administración pública o entidad

de derecho público a la que se adscribe el inmueble. De dicho acto se tomará razón en el Registro de la Propiedad.

G Durante el tiempo que dure la adscripción, los inmuebles deberán destinarse al cumplimiento de los fines que motivaron la misma, en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo.

G La persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordará de oficio la desadscripción de los bienes inmuebles cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- a) Cumplimiento del fin que motivó la adscripción.
- b) Transcurso del plazo señalado en el acuerdo de adscripción.
- c) No uso del bien inmueble.
- d) Cambio de destino del bien inmueble.
- e) Incumplimiento de las obligaciones de conservación, defensa, mejora, servicios y suministros del inmueble adscrito y del abono de los tributos que lo graven.
- f) Cualquiera otra causa que se determine en el acuerdo de g) adscripción.

G Acordada la desadscripción, los bienes revertirán a la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, no procederá la reversión cuando la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorice el cambio de destino de los bienes adscritos, previa solicitud de la administración o entidad que lo tenga adscrito.

Las mejoras y accesiones acometidas en el inmueble durante el periodo de adscripción se integrarán en el patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social sin derecho a indemnización alguna a favor de la administración pública o entidad que lo tuviese adscrito, que tendrá que resarcir del deterioro experimentado en los bienes.

Asimismo, serán a cargo de la administración pública o entidad a la que fue adscrito el inmueble, los gastos derivados de su conservación y mantenimiento, así como la subrogación en el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalización del ejercicio económico en el que se produzca dicha reversión.

2.4. Administración y custodia

- Corresponde a la entidad gestora o al servicio común de la Seguridad Social o a la administración pública o entidad de derecho público a que se adscriba un inmueble realizar, desde la fecha de adscripción y con cargo a su presupuesto de gastos, todos los actos de conservación, cualquiera que sea su naturaleza y alcance, defensa, mejora, servicios y suministros del inmueble adscrito, así como el abono de todos los tributos que lo graven, bien en su totalidad o bien en la parte que le corresponda cuando se disfrute en régimen de comunidad.

En caso de que el inmueble adscrito se encuentre compartido con una o más entidades gestoras o servicios comunes, la administración será ejercida por la entidad gestora o el servicio común que utilice una mayor superficie y la participación en los gastos se prorrateará entre las administraciones o entidades usuarias en proporción a la superficie que ocupe cada una de ellas en el inmueble.

No obstante, cuando el inmueble sea utilizado parcialmente por la Tesorería General de la Seguridad Social, su administración corresponderá a dicho servicio común y este asumirá la totalidad de los gastos señalados en el párrafo primero, previa puesta a disposición por las entidades gestoras o los servicios comunes usuarios de los créditos necesarios en proporción a la superficie ocupada.

G El artículo 104.3 LGSS dice al respecto:

“Corresponde a las administraciones o entidades a las que figuren adscritos los bienes inmuebles las

siguientes funciones, salvo que en el acuerdo de adscripción o traspaso se haya previsto otra cosa: a) Realizar las reparaciones necesarias en orden a su conservación.

b) Efectuar las obras de mejora que estimen convenientes.

c) Ejercitar las acciones posesorias que, en defensa de d) dichos bienes, procedan en derecho.

e) Asumir, por subrogación, el pago de las obligaciones f) tributarias que afecten a dichos bienes.”Las mismas funciones corresponden a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en relación con los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que tengan adscritos, según señala el artículo 13 del RD 1221/1992.

3. Los negocios jurídicos patrimoniales: adquisición, enajenación, arrendamiento y cesión

3.1. Adquisición

3.1.1. Adquisición de bienes inmuebles

Hay que considerar los siguientes aspectos:

a) Modos de adquisición:

La adquisición de los bienes inmuebles por la Tesorería General de la Seguridad Social podrá efectuarse por atribución de la Ley, a título oneroso, por herencia, legado o donación, por prescripción o por cualquier otro modo admitido en Derecho.

La aceptación de herencias, legados y donaciones de bienes inmuebles a favor de la Seguridad Social corresponde, previa autorización del Ministro de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones, a la Tesorería General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el Órgano de la Administración de la Seguridad Social que el testador o donante haya señalado como beneficiario. La aceptación de la herencia se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario.

b) Procedimiento general para la adquisición:

G La procedencia de adquisición, a título oneroso, de los edificios, terrenos en que los mismos hayan de construirse o demás inmuebles que un Organismo de la Seguridad

Social precise para el cumplimiento de sus fines, se acordará por el Organismo correspondiente, quien dará traslado de dicho acuerdo a la Tesorería General de la

Seguridad Social, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo que iniciará y seguirá la Entidad Gestora o Servicio Común interesados en la adquisición.

En el expediente se acreditará la necesidad del inmueble, cuya adquisición se pretenda, en orden al cumplimiento de los fines que dicha Entidad o Servicio tenga atribuidos; se describirán las características fundamentales que el inmueble haya de reunir; se acompañarán los informes técnicos, administrativos y cualesquiera otros que se estimen procedentes, anunciando y realizando dicha Entidad o Servicio el oportuno concurso o los trámites para su adquisición directa.

Las adquisiciones de inmuebles a título oneroso se efectuarán por la Tesorería

General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el valor de los bienes, y tendrán lugar mediante concurso público.

G No obstante lo mencionado, la Tesorería General de la Seguridad Social, previo informe de la Intervención General de la Seguridad Social y previa autorización del

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podrá adquirir directamente bienes inmuebles cuando lo considere preciso, en los siguientes casos:

a) Cuando el propietario del bien a adquirir sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona de derecho público o privado del sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil determinada en el artículo

15.3.a) del Real Decreto 1221/1992.

b) Cuando fuere declarado desierto un concurso público o éste resultase fallido, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario.

c) Cuando, por la relación jurídica existente entre el actual propietario y la

Tesorería General de la Seguridad Social como arrendataria del bien, resulte más aconsejable para los intereses patrimoniales de la Seguridad Social la adquisición directa.

d) Cuando exista urgencia o concurran otras circunstancias excepcionales, debidamente justificadas en el expediente.

c) Formalización de los contratos de adquisición:

Compete a la Tesorería General de la Seguridad Social realizar los trámites oportunos encaminados, en su caso, a la formalización administrativa o notarial de los correspondientes contratos, a la inscripción de los mismos en el Registro de la

Propiedad, a su adscripción al órgano que haya acordado la adquisición del bien, así como para su inclusión en el Inventario de Bienes y Derechos de la Seguridad Social.

3.1.2. Adquisición de bienes muebles

Los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios, el ornato y la decoración de las distintas dependencias de la Seguridad Social, podrán ser adquiridos por el Director general de la Entidad Gestora o Servicio Común que haya de utilizarlos, sin perjuicio de su atribución genérica a la Tesorería General de la Seguridad

Social.

La adquisición de bienes muebles por herencia, legado o donación en favor de la

Seguridad Social corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, por delegación o apoderamiento de ésta, puedan efectuarse también tales adquisiciones directamente por la Entidad gestora de la Seguridad Social que el testador o donante haya señalado como beneficiaria. La aceptación de herencia se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.

3.2. Enajenación

G La enajenación de bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social requiere la previa autorización:

I del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando su valor, según tasación pericial, no exceda de 20 millones de euros,

I y la del Consejo de Ministros en los demás casos.

G La enajenación de los inmuebles se llevará a cabo mediante subasta o, en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, mediante adjudicación directa.

Cuando varios interesados se encontrasen en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá a favor de quién ofrezca el precio más alto.

GLa subasta pública podrá celebrarse al alza o a la baja cuando concurran razones debidamente justificadas, pudiendo ser en acto público o con presentación de posturas en sobre cerrado y apertura en acto público. Asimismo, podrá acudirse a sistemas de subasta electrónica. La modalidad de la subasta se determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación y la adjudicación se efectuará a favor del mejor postor.

Si la subasta resultase fallida por renuncia del adjudicatario o por otras causas imputables al mismo, se podrá realizar la adjudicación a favor de la segunda oferta más ventajosa.

Si quedara desierta la primera subasta, podrán celebrarse hasta tres subastas sucesivas más sobre el mismo bien, siendo el tipo de licitación el de la subasta inmediata anterior, que podrá reducirse hasta en un 15 por ciento en cada nueva subasta por resolución motivada del órgano competente.

Dicha resolución corresponderá a la persona titular de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en que radique el inmueble objeto de

subasta, previa autorización de la persona titular de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3.3. Arrendamiento

- Según el artículo 17 del Real Decreto 1221/1992, cuando no se disponga de bienes inmuebles que respondan a las necesidades de las entidades gestoras o de los servicios comunes de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines, la Tesorería

General de la Seguridad Social podrá tomar en arrendamiento los bienes inmuebles que precise, a petición de la entidad gestora o del servicio común interesado.

- Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social actúe como arrendataria, los arrendamientos se concertarán mediante concurso público, salvo en aquellos casos en que, a juicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quede acreditada en el expediente la necesidad o conveniencia de concertarlos de modo directo debido a las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a acontecimientos imprevisibles o la especial idoneidad del bien para el cumplimiento de los fines de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

- Las propuestas de arrendamiento de inmuebles ajenos, así como las de novación y prórroga, serán sometidas a informe de la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la Tesorería General de la Seguridad Social, que incorporará el correspondiente estudio de mercado. Posteriormente será sometido al informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Asimismo, si el arrendamiento se realiza por adjudicación directa, será preceptivo el informe previo de la Intervención General de la Seguridad Social.

GCuando la Tesorería General de la Seguridad Social actúe como arrendataria, corresponderá a la persona titular de la Dirección General de dicha Tesorería, previos los trámites oportunos, acordar el arrendamiento o su prórroga, salvo que esta conste de forma expresa en el contrato, en cuyo caso operará automáticamente, y excepto en los supuestos en que se comunique al arrendador la voluntad de no renovar el contrato.

Igualmente, corresponderá a dicho órgano acordar la novación del arrendamiento, la resolución anticipada del mismo o el cambio de organismo ocupante.

En los supuestos de novación de carácter subjetivo, podrá incorporarse al expediente el informe técnico emitido con ocasión de la concertación del arrendamiento y, en los supuestos de novación por reducción de la renta acordada, aquel podrá consistir en una ratificación de la nueva renta pactada.

La formalización de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y sus modificaciones se efectuará por la persona titular de la Dirección General de la

Tesorería General de la Seguridad Social.

GCuando el inmueble arrendado esté ocupado por entidades distintas a la

Tesorería General de la Seguridad Social y estas prevean dejarlo libre con anterioridad al término pactado, lo comunicarán a dicho servicio común con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista para el desalojo.

3.4. Cesión

G Según el artículo 16 bis añadido al Real Decreto 1221/1992, por el Real Decreto

37/2023, de 24 de enero. los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines podrán ser cedidos gratuitamente en uso para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social, previa solicitud de la entidad interesada.

G La condición de bien inmueble susceptible de cesión de uso resultará de alguna o algunas de las siguientes circunstancias:

- a) No estar ocupado al tiempo de la solicitud.
- b) No estar incluido en el plan de enajenación o, de estarlo, que haya transcurrido más de un año sin que haya tenido lugar la disposición del bien.
- c) No haberse solicitado, por un tercero, la adquisición o explotación onerosa del bien en el año anterior a la solicitud de cesión de uso.
- d) Que los costes asociados a su mantenimiento, incluyendo los tributos, sean superiores a las ofertas que se hubieran recibido para su adquisición o explotación a título oneroso.

Podrán ser objeto de cesión los inmuebles pendientes de regularización registral, siempre que esta circunstancia se ponga en conocimiento del cesionario y este asuma la obligación de realizar las actuaciones necesarias para su regularización.

G La cesión de uso se llevará a cabo para la realización de actividades de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social de la competencia de las entidades cesionarias, que no comporten un lucro para la entidad solicitante, tales como actividades de carácter sanitario y asistencial, actividades de carácter educativo, actividades dirigidas al bienestar e integración social y atención a colectivos desfavorecidos y de especial vulnerabilidad y, especialmente, actividades que presenten una especial confluencia con los fines perseguidos por el sistema de la Seguridad Social.

G La cesión de uso de los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social no implicará la adquisición de la titularidad ni de facultad dominical alguna sobre tales bienes por parte de las entidades cesionarias. La Tesorería General de la Seguridad Social conservará la titularidad del dominio de los bienes cedidos, así como las facultades a ella inherentes.

4. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social: constitución, dotación y disposición El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se regula actualmente en los artículos 117 a 127 de la LGSS.

Aparte de los artículos mencionados, hay que citar el artículo 127 bis de la LGSS, que regula el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuya finalidad es nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

De acuerdo con esta normativa, procede decir cuanto sigue.

4.1. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

G Según el artículo 117 de la Ley General de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se halla constituido en la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social en la forma y condiciones previstas en la LGSS.

G Deben señalarse las siguientes características del Fondo de Reserva de la Seguridad Social:

1ª. Los valores en que se materialice el Fondo de Reserva serán títulos emitidos por personas jurídicas públicas.

2ª. Las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario y se imputarán definitivamente, al último día hábil del mismo, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo en dicha fecha, a cuyo efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios.

3ª. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Dicho informe será remitido por el Gobierno a las Cortes Generales a través de su Oficina Presupuestaria que lo pondrá a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.

4ª. En la gestión del Fondo de Reserva intervienen los tres siguientes órganos: 1. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social le corresponde el superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo de Reserva.

Dicho comité estará presidido por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y se compondrá, además, de:

- Un vicepresidente primero, que será el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- Un vicepresidente segundo, que será el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

- El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- El Director General del Tesoro.
- El Interventor General de la Seguridad Social.
- El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las funciones de secretario de la comisión, sin voz ni voto.

Las funciones de este comité serán las de formular propuestas de ordenación, asesoramiento, selección de valores que han de constituir la cartera del fondo, enajenación de activos financieros que lo integren y demás actuaciones que los mercados financieros aconsejen y el control superior de la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como elaborar el informe a presentar a las Cortes Generales sobre la evolución de dicho Fondo.

2. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social tendrá como función asesorar al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en orden a la selección de los valores que han de constituir la cartera del Fondo, formulación de propuestas de adquisición de activos y de enajenación de los mismos y demás actuaciones financieras del Fondo.

Esta comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y estará compuesta, además, por:

- El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- El Director General del Tesoro.
- El Director General de Política Económica.
- El Interventor General de la Seguridad Social.

- El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las funciones de secretario de la comisión, con voz pero sin voto.

3. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El conocimiento de la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social corresponderá a la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Esta Comisión de Seguimiento estará presidida por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones o persona que el mismo designe y se compondrá, además, de:

- Tres representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones designados por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
- Un representante del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa • Un representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Cuatro representantes de las distintas organizaciones sindicales de mayor implantación.
- Cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
- El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que actuará como secretario de la comisión, sin voz ni voto.

La Comisión de Seguimiento conocerá semestralmente de la evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para lo cual el Comité de Gestión, la Comisión Asesora de Inversiones y la Tesorería General de la Seguridad Social facilitarán información sobre tales extremos con carácter previo a las reuniones que mantenga dicha comisión.

4.2. Dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Hay que considerar los siguientes aspectos:

a) Fuentes de dotación del Fondo:

De acuerdo con el artículo 118 LGSS, en redacción por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, estas fuentes son las siguientes:

1. Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión que, en su caso, resulten de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, que se destinarán, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de la

Seguridad Social.

2. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que, de acuerdo con el artículo 96.3 LGSS, se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

3. El importe correspondiente al porcentaje del excedente que resulte de la gestión de las contingencias profesionales al que se refiere el artículo 96.1.d), que se ingresará por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4. Los ingresos obtenidos de la cotización finalista fijada en el artículo 127 bis. 1 (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que se ingresarán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

b) Procedimiento para la dotación del Fondo:

De acuerdo con el artículo 120 LGSS, las dotaciones efectivas del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan,

serán las acordadas, al menos una vez en cada ejercicio económico, por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda y Función Pública.

El importe que se recaude en concepto de cotización finalista establecida en el artículo 127 bis.1 LGSS (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) se integrará automáticamente en las dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Los rendimientos de cualquier naturaleza que generen la cuenta del Fondo de Reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del Fondo de Reserva se integrarán automáticamente en las dotaciones del Fondo.

4.3. Disposición de activos del Fondo

Según el artículo 121 LGSS, la disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada ejercicio económico, desde 2033, el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que consistirá en el porcentaje del PIB que se determine cada año con el límite máximo que se establece seguidamente:

Desembolsos máximos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por año en puntos porcentuales del Producto Interior Bruto:

2033 0,10%
2034 0,12%
2035 0,15%

2036 0,17%
2037 0,19%
2038 0,22%
2039 0,25%
2040 0,28%
2041 0,46%
2042 0,50%
2043 0,54%
2044 0,77%
2045 0,82%
2046 0,87%
2047 0,91%
2048 0,86%
2049 0,84%
2050 0,82%
2051 0,53%
2052 0,51%
2053 0,50%

4.4. Consideración especial del Mecanismo de Equidad Intergeneracional

del art.º 210.1 y el cabo sin que llegase se había aplazado	• Hay que mencionar que la Ley 21/2021 derogó expresamente el párrafo último art.º 211 LGSS, relativos al factor de sostenibilidad; derogación que se llevó a dicho factor a entrar en vigor, pues su vigencia, prevista inicialmente para 2019, hasta que, en el seno de la Comisión de
---	--

Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcanzase un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Si el factor de sostenibilidad se hubiera llegado a aplicar, hubiera incidido en el cálculo una sola vez con el objeto de determinar la cuantía inicial de las pensiones de jubilación.

Concretamente, una vez aplicado el porcentaje a la base reguladora de la pensión de jubilación, el factor de sostenibilidad hubiera vinculado el importe de la pensión a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas a través de una fórmula matemática que consideraba las tablas de mortalidad de los pensionistas tomando como edad de referencia los 67 años (Ley 23/2013).

G Este factor de sostenibilidad se sustituyó por el mecanismo de equidad intergeneracional, que fue regulado primeramente en la disposición final cuarta de la

Ley 21/2021, de forma que el peso a soportar individualmente por cada trabajador vinculado a la esperanza de vida generacional (factor de sostenibilidad) se transformó en una aportación finalista y solidaria (mecanismo de equidad intergeneracional), sin reflejo en las prestaciones individuales, destinada a incrementar el Fondo de Reserva para hacer frente a los gastos de pensiones de la generación del baby boom.

- El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, ha derogado la mencionada disposición final cuarta de la Ley 21/2021 y ha añadido un artículo 127 bis y una disposición transitoria cuadragésima tercera a la LGSS, para incluir el Mecanismo de

Equidad Intergeneracional dentro de dicho texto legal.

- De acuerdo con dicha normativa, hay que destacar las siguientes características del Mecanismo de Equidad Intergeneracional:

I El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) consiste en una cotización finalista aplicable en todos los Regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación.

I EL MEI no es computable a efectos de prestaciones.

I El MEI tiene la finalidad de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo.

I El MEI nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

I El MEI no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna.

I Tampoco podrá el MEI ser objeto de disminución por la aplicación de coeficientes correctores u otra fórmula que disminuya la cotización ni por cualesquiera otras variables que puedan resultar de aplicación respecto de las aportaciones empresariales o de los trabajadores, en función de las condiciones de cotización aplicables a los mismos por su inclusión en cualesquiera de los regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social, o en función de las situaciones de alta o asimilada al alta que determine la obligación de ingreso de cuotas, así como del sujeto responsable del ingreso de las mismas; salvo lo previsto para los trabajadores de los grupos II y III del artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

G La aplicación del MEI es progresiva según la nueva disposición transitoria cuadragésima tercera LGSS, que establece:

La cotización finalista del Mecanismo de Equidad Intergeneracional prevista en el artículo 127 bis LGSS tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2050, con arreglo a la siguiente escala:

En el año 2023, será de 0,60 puntos porcentuales, de los que el 0,50 corresponderá a la empresa y el 0,10 al trabajador.

En el año 2024, será de 0,70 puntos porcentuales, de los que el 0,58 corresponderá a la empresa y el 0,12 al trabajador.

En el año 2025, será de 0,80 puntos porcentuales, de los que el 0,67 corresponderá a la empresa y el 0,13 al trabajador.

En el año 2026, será de 0,90 puntos porcentuales, de los que el 0,75 corresponderá a la empresa y el 0,15 al trabajador.

En el año 2027, será de 1 punto porcentual, del que el 0,83 corresponderá a la empresa y el 0,17 al trabajador.

En el año 2028, será de 1,10 punto porcentuales, de los que el 0,92 corresponderá a la empresa y el 0,18 al trabajador.

En el año 2029, será de 1,2 puntos porcentuales, de los que el 1,00 corresponderá a la empresa y el 0,2 al trabajador.

Desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá el mismo porcentaje del 1,2, con igual distribución entre empresario y trabajador.

- El artículo 127 bis LGSS prevé que en el caso de que se modifique la estructura de distribución de la cotización entre empresa y trabajador por contingencias comunes, esta cotización finalista se ajustará a la nueva estructura.

G La cotización del MEI podrá aumentar en el supuesto de que el Parlamento no acordase medidas correctoras del exceso de gasto que hubiera detectado la AIREF en sus Informes trianuales de Evaluación. (Disposición adicional segunda Real Decreto-ley 2/2023).

5. Gestión de los recursos financieros: atribución de funciones

La gestión de los recursos financieros de la Seguridad Social se halla regulada en el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social

Este reglamento es de aplicación a las operaciones y actos relativos a la gestión de los ingresos en su circuito financiero y a la ordenación de los pagos de las obligaciones de la Seguridad Social, así como a la elaboración del presupuesto monetario para satisfacer esas obligaciones y a la colaboración de las entidades financieras y de sus agrupaciones o asociaciones en la gestión financiera de la Seguridad Social.

G De acuerdo con el artículo 2 del RD 696/2018, corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, en su condición de caja única del sistema de la Seguridad Social, la gestión de todos los recursos financieros de este, desarrollando a tal efecto las siguientes funciones:

- a) La organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas y demás recursos financieros del sistema de la Seguridad Social.
- b) La distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente el pago de las obligaciones de la Seguridad Social.
- c) La organización y gestión del circuito que canalice las disponibilidades y movimientos financieros relativos a los recursos del sistema, conforme a las necesidades de gestión de la Seguridad Social.
- d) La autorización de la apertura de cuentas en entidades financieras destinadas a situar fondos, realizar pagos y recibir ingresos.

e) La realización de las operaciones financieras y de las operaciones de gestión de tesorería, incluidas las operaciones de crédito y anticipos de tesorería que, en su caso, sean necesarias.

f) La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las previsiones necesarias para atender el cumplimiento de las obligaciones del sistema.

g) La organización de los medios, así como el diseño y la gestión de los procesos relativos a la ordenación y pago de las obligaciones de la Seguridad Social.

h) La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga le sean encomendadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

G Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social ejercerá las funciones mencionadas en relación con las cuotas de recaudación conjunta y con los ingresos y pagos ajenos al sistema de la Seguridad Social, cuya gestión se le encomiende mediante norma o pacto al efecto.

G La Tesorería General de la Seguridad Social desarrollará las funciones mencionadas bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad

Social y Migraciones y con sujeción a las normas contenidas en el Reglamento General de Gestión Financiera y en las disposiciones para su aplicación y desarrollo.

6. Pago de prestaciones de la Seguridad Social

El pago de prestaciones de la Seguridad Social se regula en el artículo 24 del Real

Decreto 696/2018, por el que se aprueba el Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, así como en la Orden de 22 de febrero de 1996, que distingue los siguientes supuestos: primeros pagos de pensiones y otras prestaciones periódicas y pagos a tanto alzado; pagos sucesivos de pensiones y de otras prestaciones periódicas de carácter económico; pagos delegados de prestaciones; pagos de pensiones no contributivas; pagos motivados por actos de terrorismo; pagos de prestaciones en el extranjero y de prestaciones extranjeras en España; pagos de pensiones y subsidios devengados y no percibidos por el causante a su fallecimiento; pagos de prestaciones y subsidios por desempleo.

6.1. Normas comunes para el pago de prestaciones de la Seguridad Social

- En todo caso, una vez efectuado su primer pago, los importes de los sucesivos pagos mensuales de las pensiones y demás prestaciones de pago ordinario periódico deberán figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realice el pago y, como máximo, el cuarto día natural de dicho mes.

- Las entidades financieras colaboradoras realizarán el cargo en la cuenta única centralizada que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga abierta en cada una de ellas, por el importe al que ascienden las pensiones y demás prestaciones de pago ordinario periódico, con fecha valor del primer día hábil del mes en que se realice el pago y, en todo caso, hasta el cuarto día natural de dicho mes, tal como se especifique en la orden de pago que se curse al respecto.

- La Tesorería General de la Seguridad Social efectuará el pago de los importes líquidos de la nómina de primeros pagos y de la nómina mensual emitiendo, previa certificación de la entidad gestora correspondiente, los documentos contables extrapresupuestarios previstos al efecto para situar el importe líquido de la nómina en las entidades financieras colaboradoras a fin de su abono a los interesados.

Posteriormente, la referida entidad gestora expedirá los documentos contables de imputación presupuestaria establecidos al respecto.

- Los pagos de prestaciones en territorio nacional no generarán gasto alguno para el beneficiario, al que se le garantiza el principio de libre elección de la entidad pagadora entre las figuradas en el Registro de Colaboradores a que se refiere el artículo 29 del

Reglamento de Gestión Financiera.

- Las órdenes de transferencia constituirán el medio normal de pago de las obligaciones que deba realizar la Tesorería General de la Seguridad Social y se efectuarán con cargo a las cuentas de

dicha Tesorería y con abono en la cuenta y entidad financiera, agrupación o asociación de las mismas elegidas por el perceptor.

Para el pago de retribuciones y prestaciones económicas de carácter periódico y cuando no sea posible la transferencia, se utilizará el cheque bancario, que será siempre nominativo y expresará necesariamente la fecha hasta la que podrá ser presentado al pago.

6.2. Primeros pagos de pensiones y de otras prestaciones periódicas y pagos de prestaciones a tanto alzado.

El sistema de pagos por relación mediante la emisión de nóminas de primeros pagos de pensiones y demás prestaciones periódicas de la Seguridad Social reconocidas por las entidades gestoras de la Seguridad Social o, en su caso, por las entidades colaboradoras correspondientes, y que no sean objeto de pago delegado por parte de las empresas o entidades que colaboran voluntariamente en la gestión de pagos de dichas prestaciones, contemplará la emisión diaria de tales nóminas.

A estos efectos, las Direcciones Provinciales de las entidades gestoras de la

Seguridad Social remitirán diariamente a las Direcciones Provinciales de la Tesorería

General de la Seguridad Social la información que contenga la relación nominal de perceptores, las notificaciones para los interesados y la elección entre transferencia o cheque como medio de pago elegido.

Si el medio de pago elegido para los primeros pagos de prestaciones fuera el cheque, se hará constar necesariamente como fecha de presentación al pago la que corresponda entre las fijadas en el artículo 135 de la Ley 19/1985, de 16 de julio,

Cambiaría y del Cheque.

6.3. Pagos sucesivos de pensiones y de otras prestaciones periódicas de carácter económico

- Los titulares de pensiones y demás prestaciones periódicas de carácter económico, cuyo pago por relación mediante la emisión de las correspondientes nóminas mensuales esté encomendado a la Tesorería General de la Seguridad Social, o, en su caso, quienes los representen, podrán elegir tanto el medio de pago como la

entidad colaboradora en el pago de la prestación, entre las entidades financieras reconocidas y registradas como colaboradoras.

- La elección inicial del medio y de la entidad colaboradora en el pago de las prestaciones se formulará conjuntamente con la solicitud de prestación de que se trate.

Las solicitudes de cambio del medio y de la entidad colaboradora en el pago podrán formularse en cualquier momento ante la entidad gestora que reconoció la prestación o ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

El pago de la pensión y demás prestaciones económicas periódicas a través del nuevo medio de pago o de la nueva entidad colaboradora elegidos se efectuará a partir del primer día hábil del segundo mes siguiente a aquel en que se hubiera formulado la solicitud del cambio.

- Una vez elegida la entidad financiera o la agrupación o asociación de tales entidades pagadora de su prestación, los pensionistas y otros perceptores de prestaciones económicas periódicas podrán optar entre el cobro directo por ventanilla o el abono en cuenta. En este último caso, la cuenta o libreta abierta al efecto podrá adoptar, a elección de la entidad financiera, alguna de las modalidades siguientes:

a) Cuenta corriente o libreta de ahorro restringidas, de titularidad del perceptor y necesariamente individual, con la única finalidad del abono de la pensión y de disposición exclusiva por el titular.

b) Cuenta corriente o libreta de ahorro ordinarias, de titularidad del perceptor, que podrá ser individual o conjunta, figurando el beneficiario o, en su caso, su representante legal como uno de sus titulares. En este supuesto, la entidad financiera deberá hacerse responsable de la devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social de las mensualidades que pudieran abonarse correspondientes al mes o meses siguientes al de la fecha de extinción, por fallecimiento, del derecho a la prestación de que se trate, sin perjuicio del derecho de la entidad financiera a repetir el importe de las prestaciones devueltas a la Tesorería General de la Seguridad Social de quienes las hubieren percibido indebidamente. Todo ello se entiende sin perjuicio asimismo del derecho de la Seguridad Social a descontar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o a exigir su reintegro directamente de quienes las hubieren percibido indebidamente en los términos establecidos con carácter general, con los efectos procedentes respecto de la entidad financiera que las hubiere devuelto a la Tesorería General.

- Ordenado el pago, la disponibilidad de los abonos por pensiones u otras prestaciones periódicas en las cuentas corrientes o libretas de ahorro indicadas será total desde el primer día hábil del mes en que se realiza el pago.

- Los abonos en dichas cuentas en ningún caso generarán gasto alguno para el perceptor de las prestaciones ni por la aplicación de fechas de valor ocasionarán intereses negativos en la cuenta corriente o libreta de ahorro en que se abone la pensión.

- Las entidades financieras pagadoras comunicarán a la correspondiente entidad gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta.

A estos efectos, la entidad pagadora podrá solicitar de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que ésta requiera a la totalidad o parte de los titulares a quienes se hagan abonos en cuenta que acrediten dicha pervivencia.

6.4. Pagos delegados de prestaciones.

Las prestaciones económicas de la Seguridad Social que deban abonarse por los empresarios o, en su caso, por el Servicio Público de Empleo Estatal en régimen de pago delegado se pagarán por los mismos medios, procedimientos y plazos que los salarios a los trabajadores en activo o las prestaciones a los trabajadores en situación de desempleo.

El importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado será objeto de compensación en las liquidaciones practicadas en plazo reglamentario en los términos establecidos en el artículo 29 de la LGSS.

Del importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado que no se hubieren compensado en las liquidaciones practicadas en plazo reglamentario, el sujeto responsable que las hubiere pagado podrá resarcirse solicitando la devolución del mismo ante la entidad gestora o colaboradora correspondiente.

6.5. Pagos de pensiones no contributivas.

- El Instituto de Mayores y Servicios Sociales o la Comunidad Autónoma que gestione pensiones no contributivas, una vez reconocidas tales prestaciones y fijados sus efectos económicos, elaborarán

mensualmente, conforme a las especificaciones técnicas que se hallen establecidas, la relación de estos pensionistas con indicación de los importes a satisfacer y de las cuentas a través de las cuales han de transferirse las cantidades a abonar.

- Recibidas por la Tesorería General las relaciones de perceptores, por los medios técnicos que la misma determine, procederá a ordenar su pago conforme a los procedimientos establecidos.
- Efectuado el correspondiente proceso de pago de estas pensiones no domiciliadas para su cobro por recibo, las entidades financieras remitirán a las

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre los pagos e impagos del mes, con especificación del número de control de cada uno de ellos en la relación nominal de pensionistas, en las mismas fechas establecidas para los pagos de pensiones contributivas, con nota de abono en la cuenta única centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de las impagadas.

Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social comunicarán las pensiones impagadas y remitirán la información de las mismas y copia de la documentación recibida al efecto de las entidades financieras a los Servicios

Provinciales de las Comunidades Autónomas o, en su caso, del Instituto de Mayores y

Servicios Sociales, para que, una vez subsanados, si procede, los errores que dieron lugar a la devolución, se incluyan sus importes en nóminas sucesivas, con expresión de los períodos de devengo a que tales pagos se refieren.

6.6. Pagos de prestaciones motivadas por actos de terrorismo.

Notificada la concesión de la pensión extraordinaria por actos de terrorismo, si el beneficiario de la misma no tuviere derecho a la correspondiente pensión ordinaria de la Seguridad Social, el coste íntegro de la pensión extraordinaria será financiado con cargo a los Presupuestos del Estado.

Cuando el beneficiario de dicha pensión extraordinaria hubiere tenido derecho a causar la pensión ordinaria del sistema de la Seguridad Social, únicamente la diferencia entre la pensión extraordinaria y la pensión ordinaria de dicho sistema que hubiere podido corresponderle será financiada, asimismo, con cargo a los Presupuestos del

Estado.

A efectos de lo indicado en los párrafos anteriores, la Tesorería General de la

Seguridad Social calculará el capital coste correspondiente a la pensión extraordinaria o, en su caso, a la diferencia entre el importe de ésta y el de la pensión ordinaria y notificará dicho capital coste al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a efectos de su ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social.

En todo caso, aunque no se haya ingresado el correspondiente capital coste en la

Tesorería General de la Seguridad Social, una vez reconocida la pensión extraordinaria motivada por actos de terrorismo por la entidad gestora a los afiliados al sistema de la

Seguridad Social, se iniciará el pago de la misma conforme al procedimiento de pago establecido para las pensiones del sistema de la Seguridad Social.

6.7. Pagos de prestaciones en el extranjero y de prestaciones extranjeras en España.

Para el pago de prestaciones de la Seguridad Social española a beneficiarios desplazados o residentes en países extranjeros o de prestaciones de otros sistemas de

Seguridad Social a desplazados o residentes en España, se estará a lo especialmente pactado al respecto y, en defecto de pacto, las prestaciones reconocidas se pagarán por los medios de pago y a

través de los procedimientos que cada país tenga establecidos para el pago de las prestaciones de su sistema de Seguridad Social a los beneficiarios del mismo.

A petición del perceptor de la prestación reconocida al desplazado o residente en el extranjero, la materialización del pago podrá ser por trimestres o semestres naturales vencidos, aunque el devengo de aquélla sea mensual y sin que en ningún caso se generen intereses a favor del beneficiario.

Para la materialización de los pagos a que se refiere el número anterior, la

Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar con las entidades financieras y demás colaboradores, cuando concurren circunstancias que así lo aconsejen, formas o procedimientos de pagos específicos, que garanticen el buen fin de los mismos.

6.8. Pago de pensiones y subsidios devengados y no percibidos por el causante a su fallecimiento.

G Cuando fallezca un beneficiario de prestaciones económicas de la Seguridad

Social, las pensiones o subsidios reconocidos, devengados y no percibidos se abonarán a sus herederos por derecho civil, a instancia de parte legítima y conforme a lo dispuesto en la presente Orden.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a las prestaciones económicas de la Seguridad Social a que tuviera derecho el titular a su fallecimiento, que hayan sido o deban ser abonadas a través de una entidad financiera mediante el sistema de abono en cuenta corriente o libreta de ahorro, salvo que en el momento de efectuarse el pago la cuenta corriente o la libreta de ahorro estuvieran ya canceladas, en cuyo supuesto se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.

En caso de fallecimiento del beneficiario, la pensión se devengará hasta el último día del mes en que aquél se produjo y se abonará el primer día hábil del mes siguiente.

G Las solicitudes sobre percepción de pensiones y subsidios reconocidos, devengados y no percibidos serán resueltas por las Direcciones Provinciales de la entidad gestora competente para declararlos, previa tramitación del correspondiente expediente encaminado al reconocimiento del derecho al percibo de la correspondiente pensión o subsidio, en beneficio de la comunidad hereditaria, sin perjuicio de la declaración judicial de herederos ab intestato, cuando proceda.

G El importe de la pensión o subsidio reconocido, devengado y no percibido por un beneficiario a su fallecimiento podrá abonarse cuando la solicitud se formule en beneficio de la comunidad hereditaria, previa acreditación del fallecimiento del causante mediante certificación del acta de defunción y de la condición de heredero forzoso del solicitante, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, a cualquiera de los hijos u otros descendientes, padres o demás ascendientes o al cónyuge supérstite.

6.9. Pago de prestaciones y subsidios por desempleo.

- El pago material se realiza a través de los circuitos financieros de la Tesorería

General de la Seguridad Social en los términos acordados con el Servicio Público de

Empleo Estatal y las entidades financieras, sea por ingreso o domiciliación en cuenta o mediante pago en efectivo por la entidad financiera.

A efectos de la habilitación de fondos para atender pagos por ventanilla, cada

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a la respectiva

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y a los Servicios

Centrales de dicho Servicio Público el importe de las nóminas correspondientes con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha del pago material de estas prestaciones y subsidios.

El Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a los Servicios Centrales de la

Tesorería General de la Seguridad Social el importe total de la nómina de prestaciones y subsidios por desempleo en todo el Estado, comprensiva tanto de los pagos por

ventanilla como por ingreso o domiciliación en cuenta, con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la fecha de pago.

- El pago por ventanilla se efectuará por la entidad financiera de forma directa al beneficiario de la prestación o subsidio por desempleo figurado en las nóminas remitidas al efecto por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y mediante la identificación y firma del correspondiente recibo, que será preceptivamente firmado por el mismo o por la persona en que el beneficiario hubiere delegado el cobro en los supuestos expresamente autorizados.

El pago de estas prestaciones y subsidios por domiciliación en cuenta se efectuará de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los acuerdos celebrados al efecto.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DE SS

COTIZACIONES SOCIALES	APORTACIONES DEL ESTADO	RECARGOS E INTERESES	OTROS INGRESOS
Principal fuente de financiación Empresarios + trabajadores ~70% de los ingresos del sistema	Financian prestaciones NC Complementos mínimos pensiones Cuotas Seguro Escolar, etc.	Recargo deuda (20%/35%) Intereses de demora Sanciones LISOS	Rendimientos patrimonio SS Devoluciones prestaciones indebidas Subvenciones y donaciones

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE RESERVA (Art. 120 LGSS)
• Constituido por los excedentes del sistema en los ejercicios positivos • Gestionado por el Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones • Inversión: deuda pública española y de otros estados UE • Finalidad: garantizar pensiones en periodos de dificultad económica

4 años Prescripción deudas con SS	0,10-0,50% Cotizaciones AT/EP (CNAE)	RD 37/2023 Regulación Fondo Reserva vigente	TGSS Gestora de la recaudación
---	--	---	--

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN	
Error:	El Fondo de Reserva solo puede invertirse en renta variable
Correcto:	El Fondo de Reserva invierte exclusivamente en Deuda Pública española y de estados UE
Error:	La TGSS gestiona el pago de las prestaciones económicas
Correcto:	La TGSS gestiona la RECAUDACIÓN; el pago de prestaciones lo hacen INSS, SEPE, ISM

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 13

1. ¿Cuál es la principal fuente de financiación del sistema de Seguridad Social?

a) Aportaciones del Estado

b) Cotizaciones sociales de empresas y trabajadores

c) Rendimientos del Fondo de Reserva

d) Recargos e intereses de demora

Las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 70% de los ingresos del sistema. Son la fuente principal y estructural de financiación.

2. ¿Qué norma regula actualmente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?

a) RD 1221/1992

b) RD 37/2023

c) Ley 28/2003

d) RDL 8/2015

El RD 37/2023 es la regulación vigente del Fondo de Reserva, que sustituyó a la anterior regulación para adaptarlo a la situación actual del sistema.

3. ¿Qué organismo actúa como caja única del sistema de SS?

a) INSS

b) SEPE

c) ISM

d) TGSS

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) actúa como caja única, gestionando la recaudación y los recursos financieros del sistema.

4. ¿Cuáles son las características del patrimonio de la Seguridad Social?

a) Embargable, alienable y prescriptible

b) Inalienable, inembargable e imprescriptible

c) Alienable con autorización del Congreso

d) Embargable solo por deudas del Estado

El patrimonio de la SS tiene las mismas características que los bienes de dominio público: inalienable (no se puede vender), inembargable e imprescriptible.

5. ¿En qué tipo de activos puede invertirse el Fondo de Reserva? a) Cualquier activo financiero en mercados internacionales

b) Solo en acciones de empresas españolas del IBEX

c) Deuda pública española y de otros estados de la UE

d) Fondos de inversión privados garantizados

El Fondo de Reserva invierte exclusivamente en Deuda Pública española y de estados de la Unión Europea, garantizando seguridad y liquidez.

FICHA RESUMEN · TEMA 13

I FUENTES DE FINANCIACIÓN

Principal: cotizaciones sociales (~70% ingresos)

- › Aportaciones del Estado (prestaciones NC)
- › Recargos e intereses de demora
- › Rendimientos patrimonio de la SS
- › Art. 109 LGSS → relación exhaustiva de recursos

I FONDO DE RESERVA

Creado para garantizar pensiones en crisis

- › Excedentes liquidación presupuesto SS
- › Inversión: Deuda Pública España + UE
- › RD 37/2023 → regulación vigente
- › Disposición: autorización Consejo de Ministros

II PATRIMONIO DE LA SS

Patrimonio único con diferentes entes gestores

- › Titularidad: Estado (afecto a fines SS)
- › Administración: TGSS como caja única
- › Bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles
- › RD 1221/1992 → Reglamento Patrimonio SS

I PRESUPUESTO SS

- › Integrado en los Presupuestos Generales del Estado

TGSS: gestión financiera unificada

- › Principio de caja única
- › Equilibrio entre ingresos y gastos del sistema
- › Auditoría: Intervención General del Estado